

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי
אוריאל בוסו

פ/25/917

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – מבנה מחוזק), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 151. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965¹, בסעיף 151(ג) –

(1) המילים "לשם בניית מרחב מוגן" – יימחקו;

(2) אחרי "לא ייחשבו כסטייה מתכנית" יבוא "אם היא לשם אחד מאלה:";

(3) בסופו יבוא:

"(1) מרחב מוגן;

(2) חדר עם מיגון משופר המיועד להגן על החוסים בו מפני התקפה והמתוכנן בהתאם להוראות שתפרסם הרשות המוסמכת כהגדרתה בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א–1951²."

דברי הסבר

בחוק התכנון והבניה, התשכ"ט–1965, בסעיף 151(ג), מוסדרת האפשרות של בעלי דירות לבנות מרחב מוגן, וזאת בלי שהדבר ייחשב סטייה מתכנית.

אך בעוד שלבעלי דירות רגילות מתאפשר להוסיף מרחב מוגן להגנתם, נבצר הדבר מבעלי דירות גג, שכן עקב חומרי הבנייה המאסיביים ישנו חשש ממשי לקריסת הבניין, במקרה זה נכנס המושג 'מבנה מחוזק' המהווה תחליף ראוי, אך קיימת לגביו אי בהירות בהוראות החוק.

עד כה, ראו כלל הרשויות 'במבנה מחוזק' כמרחב מוגן לכל דבר ועניין, ונחשב כשטח שירות. לאחרונה, וללא כל הסבר ממשי, קבעה ועדת ערר לתכנון ובנייה כי "הוראות סעיף 151(ג) לחוק התכנון והבנייה המאפשרות תוספת של שטח שירות עבור בניית 'מרחב מוגן' אינן חלות על 'חדר מחוזק'".

מדובר בהחלטה הנוגדת את הפרקטיקה הנהוגה, וכפי שנהגו כלל הרשויות לאורך שנים. להחלטה זו ישנן השלכות רוחב משמעותיות, אשר עולות לכדי הפליית בעלי דירות הגג והפקרתם לגורלם, החלטה

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

² ס"ח התשי"א, עמ' 78.

מעין זו מקומה בחקיקה ראשית תוך בחינה מדוקדקת.
לפיכך, מוצע לקבוע כי מבנה מחוזק כמוהו כמרחב מוגן (ממ"ד) ובכך לעגן חקיקתית את הפרקטיקה הנהוגה עד כה.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי (פ/351/24).
הצעת החוק זהה לפ/351/24 ולפיכך לא נבחנה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)